



PUTUSAN
Nomor 1077 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARGOTJE SAROINSONG, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 000, RW 005, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H. & Rekan, beralamat di Lingkungan 1, RT 000, RW 001, Kelurahan/Desa Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN, berkedudukan di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Franky Donny Wongkar, S.H., selaku Bupati Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jeferson Runtuwene, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jeferson Runtuwene, S.H. & Rekan, beralamat di Kelurahan Buyungon, Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan,
2. Yenny J. Raintama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, dan kawan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pembagian, tertanggal 23 Oktober 1971;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah, tanggal 4 Juli 1987, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongkaw adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat selama penguasaan Tergugat selama 50 tahun yaitu kerugian materiil sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah untuk dipakai/dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan aman kalau perlu dengan bantuan alat negara;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr., tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pembagian, tertanggal 23 Oktober 1971;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Ongkaw Dua, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Balai KIA GMIM dan Rumah Dinas Guru dengan ukuran kurang lebih 64,5 m²;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran kurang lebih 41,8 m²;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Hans Wala dan Kelurahan Pangantung dengan ukuran kurang lebih 64,3 m²;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran kurang lebih 42,3 m²;
4. Menyatakan surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa izin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.692.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah untuk dipakai/dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan aman kalau perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditaksir sebesar Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MND., tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 11 Januari 2023, Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr. tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, tertanggal 8 Mei 2023, dalam Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2023/PT MND.;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 11 Januari 2023, Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pembagian, tertanggal 23 Oktober 1971;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Ongkaw Dua, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Balai KIA GMIM dan Rumah Dinas Guru dengan ukuran kurang lebih 64,5 m²;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran kurang lebih 41,8 m²;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Hans Wala dan Kelurahan Pangantung dengan ukuran kurang lebih 64,3 m²;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan desa dengan ukuran kurang lebih 42,3 m²;
5. Menyatakan surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa izin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.692.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



untuk dipakai/dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan aman kalau perlu dengan bantuan alat negara;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (PT) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah penyelenggara negara dalam hal ini Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, dimana berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan, "bahwa dasar dari penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat, karena oleh Tergugat secara diam-diam dan tanpa alas yang sah dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku, Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah, tertanggal 4 Juli 1987, yang menyebutkan bahwa

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



tanah objek sengketa adalah milik Desa Ongkaw, ...dan seterusnya" dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 5, "menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat";

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti pokok sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bentuk proses atau tindakan administrasi yang merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan dikarenakan Tergugat adalah badan dan/atau pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan, maka tindakan administrasi yang sudah dan akan dilakukannya merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pula berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Negeri Amurang dalam hal ini secara absolut harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARGOTJE SAROINSONG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PDT/2023/PT MND., tanggal 24 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr., tanggal 11 Januari 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan di atas tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARGOTJE SAROINSONG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 67/PDT/2023/PT MND., tanggal 24 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Amr., tanggal 11 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2024